

1503302-36.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503302-36.2021.8.26.0548 controle:2021/001153

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2285914/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 20919957 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 129/21/557 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2285914 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2285914/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS GUILHERME SANTOS FALCHIONE e outros

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 29 "caput" do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

DOUGLAS GUILHERME SANTOS FLACHIONE, RG nº 50.633.160/SP, SAMUEL AUGUSTO DA SILVA, RG nº 45.339.403/SP, DOUGLAS BATISTA DE ANDRADE, RG nº 40.540.432/SP e FABIANO DE LIMA NUNES, RG nº 46.908.509/SP, foram processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 29 do CP, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/03). Aos 20.10.21/2021 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva com relação ao acusado Samuel e concedida a liberdade provisória aos demais corréus (fls. 109/111). Inicialmente os acusados foram notificados da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 241/243, 262, 265 e 267/268). A denúncia foi recebida aos 27.01.22, sendo os acusados citados aos 07.02.22, 09.02.22 e 20.03.22 (fls. 376, 385/386 e 408). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foram interrogados os réus. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com substituição da pena e direito de recorrerem em liberdade. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, autos de exibição/apreensão/recolha, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 04/19, 27/30, 79/91 e 216/218). Também foram anexados aos autos os laudos periciais dos cadernos, celulares e apetrechos apreendidos, estes últimos com resquícios de cocaína (fls. 213/215, 219/226 e 307/347). A autoria é certa e segura. Com efeito, os réus são confessos e a prova produzida vai ao encontro das confissões e as corrobora, notadamente os depoimentos dos investigadores hoje ouvidos, que narraram tê-los surpreendido, após denúncia, no interior do imóvel e na posse de uma enorme quantidade de cocaína que já estava sendo separada para venda. Ainda segundo os as testemunhas, também foram apreendidos caderno com anotações compatíveis com a mercancia, celulares, milhares de embalagens plásticas vazias, além de balança, colheres e pratos com resquícios de droga. Também foi ouvida a testemunha Rafael, irmã do acusado Samuel, que não presenciou os fatos e nada de relevante pode esclarecer, apenas informando que o veículo Honda Civic seria de sua propriedade e estaria emprestado para seu irmão. A prova da autoria é incontroversa e dispensa maiores considerações. A traficância restou plenamente configurada. Não bastasse a confissão, os réus foram surpreendidos em circunstâncias que dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, quais sejam, preparando uma grande quantidade de cocaína para venda, inclusive com inúmeros apetrechos destinados a essa atividade, tais como balança digital, pratos, colheres e milhares de sacos plásticos usados no embalo da droga. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena dos acusados. SAMUEL - A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (a pena-base foi acrescida de 1/3, pois os acusados tinham em depósito grande quantidade de substância, capaz de atingir inúmeros usuários com seus efeitos deletérios, revelando maior grau de culpabilidade e reprovabilidade de suas condutas, a recomendar a fixação da pena-base acima do mínimo legal). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea e reincidência (processo 0046082-29 - fls. 102), cujos efeitos devem se compensar, permanecendo a pena-base tal como fixada. C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Realmente: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu é reincidente específico, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime equiparado a hediondo, devendo

permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. Destaque-se: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)"(STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, inclusive por se tratar de réu reincidente, condenado por crime equiparado a hediondo, que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias"(TJ/SP -Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 -8ª Câmara -Campinas - v.u. -j. 16.04.21 -Rel. Des. Ely Amioka). DOUGLAS GUILHERME, DOUGLAS BATISTA e FABIANO - A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (a pena-base foi acrescida de 1/3, pois os acusados tinham em depósito grande quantidade de substância, capaz de atingir inúmeros usuários com seus efeitos deletérios, revelando maior grau de culpabilidade e reprovabilidade de suas condutas, a recomendar a fixação da pena-base acima do mínimo legal). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea. Redução de 1/6, resultando na pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. C) Causas de aumento e diminuição de pena: A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. Realmente, além de terem sido surpreendidos mantendo em depósito enorme quantidade de cocaína, substância altamente nociva, causadora de dependência rápida e intensa, com danos irreversíveis ao usuário, os acusados não demonstraram possuir alguma ocupação lícita, o que indica claramente o envolvimento deles na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Realmente: "PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante "de primeira viagem", ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 - 15ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.03.21 - Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: "APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 - 11ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 20.01.16 - Rel. Des. Ivana David). A pretendida substituição da pena por restritiva de direitos mostra-se inviável, porquanto imposta sanção superior a quatro anos. Aliás, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Outrossim, cumpre registrar que, ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha

sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho o entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão. Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº 8.072/90 - dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502363-27.2019.8.26.0548

- 4ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 07.07.20 - Rel. Des. Edison Brandão). O próprio artigo 44, inciso III, do CP, quando dispõe sobre a pena restritiva de direitos, estabelece que a medida deverá ser aplicada desde que "... os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente...". No caso, em se tratando de crime hediondo, evidentemente que a substituição não se mostraria adequada para a prevenção e repressão do delito. D) Apelar em liberdade: os réus têm direito a tanto, uma vez que responderam soltos ao processo. E) Regime de cumprimento de pena: semiaberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, por se tratar de réus primários e confessos, que permaneceram soltos e não tornaram a delinquir (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.153/2021 e: A) CONDENO O RÉU SAMUEL AUGUSTO DA SILVA, RG nº 45.339.403/SP, a cumprir 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar e 666 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal. B) CONDENO O RÉU DOUGLAS GUILHERME SANTOS FLACHIONE, RG nº 50.633.160/SP, a cumprir 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e a pagar e 555 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal. C) CONDENO O RÉU DOUGLAS BATISTA DE ANDRADE, RG nº 40.540.432/SP, a cumprir 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e a pagar e 555 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal. D) CONDENO O RÉU FABIANO DE LIMA NUNES, RG nº 46.908.509/SP, a cumprir 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e a pagar e 555 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal. Recomende-se o acusado Samuel na prisão em que se encontra. Transitada em julgado, expeçam-se mandados de prisão com relação aos corréus Douglas Guilherme, Douglas Batista e Fabiano. Custas pelos réus no valor de 100 UFESPs, cada um. No mais, DEFIRO a liberação do veículo Honda Civic mediante o pagamento das taxas necessárias, eis que a apreensão foi regular e decorreu da prática de crime, bem como AUTORIZO a liberação dos celulares apreendidos aos seus respectivos proprietários, se identificados e comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, inclusive das embalagens, pratos, colher, balança, placa, colete apreendidos, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 30 de março de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA